P U T U S A N

Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Zoya Ramadana;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 30 Juli 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Suluh No.171 C Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zoya Ramadana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagimana diatur dan diancam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zoya Ramadana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dirampas dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Zoya Ramadana pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.00WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di Tahun 2024 bertempat di jalan.tempat dimana Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan sebagai berikut :

Maruli T.Sitanggang, saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik serta saksi M.Ade Saputra informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu di Jalan Durung Kelurahan Sidorejo hilir Kecamatan Medan Tembung, sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dimana pada saat itu para saksi Polisi melakukan penyamaran dengan cara under cover buy mendatangi dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa,dan pada saat terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus palstik klip yang berisi narkotika tersebut, sehingga untuk hal ini para Polisi melakukan penangkapan, dan penggeledahan sehingga dari kantong celana terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp.170.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(serratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastic transparan sedang beris narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram,terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Ipul alamat di jalan Durung Gg.Ibu kelurahan Sidoarjo kecamatan Medan Tembung sebanyak 1/2(setengah)gram seharga Rp250.000,- Dan

Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB: 1314/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.,M Farm., Apt MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S. Farm, Apt yang diketahui oleh Dr. UNGKAD SIAHAAN,M.si, Kepala Laboratoriom Polda eristal warna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram milik terdakwa nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Bahwa terdakwa Zoya Ramadana dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabushabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan nterdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Zoya Ramadana pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.00WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di Tahun 2024 bertempat di jalan durung Kelurahan Sidorejo hilir Kecamatan Medan Tembung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkaranya,“Setiap orang yang tanpa hak atau mclawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, padà sàat saksi Maruli T.Sitanggang, saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik serta saksi M.Ade Saputra Nst, yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu di Jalan Durung Kelurahan Sidorejo hilir Kecamatan Medan Tembung, sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dimana pada saat itu para saksi Polisi melakukan penyamaran dengan cara under cover buy mendatangi dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa,dan pada saat terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus palstik klip yang berisi narkotika tersebut,sehingga untuk hal ini para Polisi melakukan penangkapan, dan penggeledahan sehingga dari kantong celana terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp.170.000,- (serratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastic transparan sedang beris narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram,terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Zoya Ramadana Dan Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN,No.LAB: 1314/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm.,Apt MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S. Farm, Apt yang diketahui oleh Dr. UNGKAD SIAHAAN,M.si, Kepala Laboratorium Polda Sumut,Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4(empat bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram milik terdakwa Zoya Ramadana adalah benar PositifMetamfetamina Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa Zoya Ramadana dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anggiat S Pasaribu,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, semuanya benar;
   - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Durung Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
   - Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang selanjutnya saksi dan rekan merencanakan untuk menjadi pembeli;
   - Bahwa saksi dan rekan melakukan undercover buy terhadap terdakwa dengan cara saksi membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa tersebut mau menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut para saksi polisi langsung melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari gubuk tempat terdakwa
   - Bahwa terdakwa mengakui 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang mau terdakwa jual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polrestabes medan guna pemeriksaan lebih lanjut.
   - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
   - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Indra Manik, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, semuanya benar;\Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Durung Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang selanjutnya saksi dan rekan merencanakan untuk menjadi pembeli;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan undercover buy terhadap terdakwa dengan cara saksi membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa tersebut mau menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut para saksi polisi langsung melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari gubuk tempat terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang mau terdakwa jual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polrestabes medan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, ada yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Durung Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan Uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa tertangkap saat saksi anggota kepolisian mendatangi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan satu paket sabu kepada saksi-saksi yang menyemar sebagai polisi dan langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki bernama IPUL sudah 3 (tiga) kali di Jalan Durung dan terakhir pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli dengan mendapatkan keuntungan setiap paketnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan Uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Durung Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan Uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa tertangkap saat saksi anggota kepolisian mendatangi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dengan memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan satu paket sabu kepada saksi-saksi yang menyemar sebagai polisi dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki bernama IPUL sudah 3 (tiga) kali di Jalan Durung dan terakhir pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

½ (setengah) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli dengan mendapatkan keuntungan setiap paketnya;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti No. LAB: 1314/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertim-bangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Zoya Ramadana. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Durung Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;

Menimbang, bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan Uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa caranya sehingga Terdakwa tertangkap saat saksi anggota kepolisian mendatangi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dengan memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan satu paket sabu kepada saksi-saksi yang menyemar sebagai polisi dan langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki bernama IPUL sudah 3 (tiga) kali di Jalan Durung dan terakhir pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli dengan mendapatkan keuntungan setiap paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti No. LAB: 1314/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zoya Ramadana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2024, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Terdakwa melalui persidangan *video teleconfrence*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Eridawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)